



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustofek Alias Toples Bin Busilan
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Keputran Kejambon II No. 121 RT. 008
RW. 012 Kel. Embong Kaliasin Kec.
Genteng Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/763/XI/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Mustofek Alias Toples Bin Busilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Januari 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFEK Alias TOPLES Bin BUSILAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika kenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah HP no simcard : 083854586999;
 - 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



plastiknya, $\pm$ 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm$ 0,74 (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm$ 6,00 (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastic klip;
- 1 (satu) dompet hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa MUSTOFEK Alias TOPLES Bin BUSILAN pada hari Selasa 14 November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Olympic yang terletak di Jl. Urip Sumaharjo no. 65-67 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekira hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP no simcard : 083854586999 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. TOPAN (DPO) mengiyakan dan mengatakan akan menghubungi kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TOPAN (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Pasar Turi Surabaya, Kemudian sekira 11.30 Wib Terdakwa dihungi kembali oleh Sdr. TOPAN (DPO) bahwa Narktika jenis Sabu pesanan Terdakwa sudah dikirimkan dan menyuruh Terdakwa mengambil Ranjauan tersebut sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mengambil di pinggir Jl Indrapura Kec. Indrapura Kota Surabaya yang terbungkus bekas gelas kopi plastik dengan berat mulanya $\pm$ 25 (dua puluh lima) gram beserta bungkusnya. Harga sabu tersebut Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga Terdakwa membayar kepada Sdr. TOPAN (DPO) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA no. 64753597 a.d Muhammad Yudha Affandy S dan sisanya Terdakwa masih berhutang.
- Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. TOPAN (DPO) Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jl. Keputran Kejambon II No. 121 RT 008 RW 012 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, dengan tujuan untuk dibagi menjadi beberapa poket plastic siap edar/jual kepada pembeli, salah satunya Terdakwa ada menjual shabu kepada Sdr. OM POPONG (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Jl. Keputran Kejambon I Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya.
- Bahwa kemudian Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya mendapatkan informasi Masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis Sabu, lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Selasa 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib didalam Hotel Olympic yang terletak di Jl. Urip Sumaharjo no. 65-67 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) buah HP. No. Simcard : 083854586999. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan di kediaman Terdakwa pada Hari Selasa 14 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Plastic Klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34s$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) dompet hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09277/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 30384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 30385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
 - 30386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,442$ gram;
 - 30387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - 30388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;



- 30389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,082 gram;
- 30390/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,081 gram;
- 30391/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,082 gram;
- 30392/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,084 gram;
- 30393/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,452 gram;
- 30394/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,088 gram;
- 30395/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,013 gram;
- 30396/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 5,650 gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm$ 7,688 (tujuh koma enam delapan delapan) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30384/2023/NNF S/d 30396/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MUSTOFEK Alias TOPLES Bin BUSILAN pada hari Selasa 14 November 2023 atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didalam Olympic Hotel yang terletak di Jl. Urip Sumaharjo no. 65-67 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkotika jenis Sabu, lalu Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Selasa 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib didalam Hotel Olympic yang terletak di Jl. Urip Sumaharjo no. 65-67 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya saat Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) buah HP. No. Simcard : 083854586999. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan di kediaman Terdakwa pada Hari Selasa 14 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Plastic Klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34s$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) dompet hitam.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09277/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 30384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 30385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
 - 30386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,442$ gram;
 - 30387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - 30388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
 - 30389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 30390/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
 - 30391/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 30392/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
 - 30393/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,452$ gram;
 - 30394/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 30395/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
 - 30396/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,650$ gram;Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 7,688$ (tujuh koma enam delapan delapan) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30384/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



S/d		Metamfetamina
30396/2023/NNF		

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Mochammad Choirul Arifin dibawah sumpah secara teleconference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya Briptu Yopi Triya Prasetya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB didalam Hotel Olympic, Jl Urip Sumoharjo No 65-67 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu sabu dengan berat masing masing 0,70 gram besertaplastiknya, dan 0,34 gram beserta plastiknya yang diketemukan dalam saku belakang sebelah kanan 1(satu) buah celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan didalam rumah terdakwa di Jl Keputran Kejambon II No 121 Surabaya, dan dilokasi ditemukan barang bukti lagi berupa : 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga



empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet hitam, dan kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Topan dengan cara diranjau dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total Terdakwa membeli sabu sabu tersebut senilai Rp.22.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dusah dibayar senilai Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Muhammad Yudha Affandy, sedangkan sisanya akan dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu sabu dari sdr Topan dan kemudian Terdakwa membaginya ke beberapa plastic / poket di rumahnya, dan kemudian menjualnya, dan tersisa sabu sabu saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah laku 1 (satu) poket dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) gram dari Topan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Yopi Triya Prasetya, keterangannya dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya Bripda Mochammad Choirul Arifin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 23.00 WIB didalam Hotel Olympic, Jl Urip Sumoharjo No 65-67 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu sabu dengan berat masing masing 0,70 gram besertaplastiknya, dan 0,34 gram beserta plastiknya yang diketemukan dalam saku belakang sebelah kanan 1(satu) buah celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan didalam rumah terdakwa di Jl Keputran Kejambon II No 121 Surabaya, dan dilokasi ditemukan barang bukti lagi berupa : 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet hitam, dan kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Topan dengan cara diranjau dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total Terdakwa membeli sabu sabu tersebut senilai Rp.22.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar senilai Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Muhammad Yudha Affandy, sedangkan sisanya akan dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu sabu dari sdr Topan dan kemudian Terdakwa membaginya ke beberapa plastic / poket di rumahnya, dan kemudian menjualnya, dan tersisa sabu sabu saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah laku 1 (satu) poket dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) gram dari Topan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB didalam Hotel Olympic, Jl Urip Sumoharjo No 65-67 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu sabu dengan berat masing masing 0,70 gram besertaplastiknya, dan 0,34 gram beserta plastiknya yang diketemukan dalam saku belakang sebelah kanan 1(satu) buah celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan didalam rumah terdakwa di Jl Keputran Kejambon II No 121 Surabaya, dan dilokasi ditemukan barang bukti lagi berupa : 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet hitam, dan kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Topan dengan cara diranjau dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total Terdakwa membeli sabu sabu tersebut senilai Rp.22.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar senilai Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Muhammad Yudha Affandy, sedangkan sisanya akan dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu sabu dari sdr Topan dan kemudian Terdakwa membaginya ke beberapa plastic / poket di rumahnya, dan kemudian menjualnya, dan tersisa sabu sabu saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sabu sabu tersebut telah laku 1 (satu) poket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) gram dari Topan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 dan tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09277/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 30384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 30385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
- 30386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,442$ gram;
- 30387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 30389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 30390/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 30391/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 30392/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 30393/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,452$ gram;
- 30394/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 30395/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
- 30396/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,650$ gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 7,688$ (tujuh koma enam delapan delapan) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30384/2023/NNF S/d 30396/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika kenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah HP no simcard : 083854586999;
- 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastic klip;
- 1 (satu) dompet hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB didalam Hotel Olympic, Jl Urip Sumoharjo No 65-67 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu sabu dengan berat masing masing 0,70 gram besertaplastiknya, dan 0,34 gram beserta plastiknya yang diketemukan dalam saku belakang sebelah kanan 1(satu) buah celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan didalam rumah terdakwa di Jl Keputran Kejambon II No 121 Surabaya, dan dilokasi ditemukan barang bukti lagi berupa : 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet hitam, dan kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Topan dengan cara diranjau dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total Terdakwa membeli sabu sabu tersebut senilai Rp.22.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar senilai Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Muhammad Yudha Affandy, sedangkan sisanya akan dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu sabu dari sdr Topan dan kemudian Terdakwa membaginya ke beberapa plastik / poket di rumahnya, dan kemudian menjualnya, dan tersisa sabu sabu saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sabu sabu tersebut telah laku 1 (satu) poket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) gram dari Topan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 dan tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mustofek alias Toples bin Busilan di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap Saksi Bripta Mochammad ChoirulArifin dan Bripta Yopi Tri Prasetyo serta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB didalam Hotel Olympic, Jl Urip Sumoharjo No 65-67 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu, dimana saat penangkapan terdakwa tersebut, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu sabu dengan berat masing masing 0,70 gram besertaplastiknya, dan 0,34 gram beserta plastiknya yang diketemukan dalam saku belakang sebelah kanan 1(satu) buah celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa, Terdakwa kemudian juga menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan didalam rumah terdakwa di Jl Keputran Kejambon II No 121 Surabaya, dan dilokasi ditemukan barang bukti lagi berupa : 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm$

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet hitam, dan kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, dimana Terdakwa telah membeli 25 (dua puluh lima) gram dari Topan dan Terdakwa sudah menjual sabu sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09277/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 30384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 30385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
- 30386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,442$ gram;
- 30387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 30388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 30389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 30390/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 30391/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 30392/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30393/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,452$ gram;
- 30394/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 30395/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
- 30396/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,650$ gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 7,688$ (tujuh koma enam delapan delapan) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30384/2023/NNF S/d 30396/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis metamfetamina yang dilakukan secara berulang kali yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tujuan hanya untuk mendapat keuntungan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri tanpa memperhitungkan bahaya peredaran narkotika itu bagi orang lain dan sama sekali tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah celana pendek; 1 (satu) buah HP no simcard : 083854586999; 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) dompet hitam terbukti sebagai sarana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan 2019 dalam perkara yang sama / narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofek alias Toples bin Busilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika kenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah HP no simcard : 083854586999;
 - 11 (sebelas) poket Plastik Klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,34$ (nol kona tiga empat) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram beserta plastiknya, dan $\pm 6,00$ (enam koma nol nol) gram beserta plastiknya

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah muda;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastic klip;
- 1 (satu) dompet hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sby